

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 조경공사 분할 수의계약 및 계약방법 부적정

소 관 부 서 ◇◇◇지사, ●●●지사

조 치 부 서 →→→→실, ◇◇◇지사, ●●●지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇지사, ●●●지사는 댐 및 부속시설 유지관리를 통해 양호한 생육환경 조성 및 이용자에게 쾌적한 공간을 제공하고자 조경유지관리 공사를 매년 시행중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따르면, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 수의계약을 할 수 있으나, 이에 해당하지 않을 경우에는 일반경쟁을 원칙으로 한다.

「계약업무규정」 제19조(소액수의계약 체결절차 등) 및 제20조(공사의 분할계약 금지)에 따르면 국가계약법 시행령 제26조에 따라 수의계약을 체결할 때 추정가격이 2천만 원 초과인 경우에는 우리 공사 전자조달 시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 하며, 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공정별로 분할할 수 없도록 규정하고 있다. 또한, 「

K-water 조경유지·운영관리지침」에 따르면 조경유지관리 시행은 도급공사를 시행함을 원칙으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇지사, ●●●지사는 조경유지관리공사를 시행하는 과정에서 동일 년도 내 유사한 계약의 총 추정가격이 2천만 원을 초과함에도 추정가격 2천만 원 미만의 용도물품 청구로 분할 발주하여 관련 규정을 위반하였다.

관계부서 의견 및 검토

- ① ◇◇◇지사에서는 예산반영액 감소 및 댐 하류 공원 내방객 방문빈도 등 현장 안전여건을 감안한 조경관리, 지속적인 악성민원 등을 고려한 물품청구를 시행하였다고 의견을 제시하였으나, 「계약업무규정」 및 관리지침에 따라 조경유지관리 작업을 분할하여 수의계약 하는 것은 부적절하다.
- ② ●●●지사에서는 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① →→→→실장은 계약 관련 규정을 위반한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

- ② ◇◇◇지사장은 향후 계약 관련 업무를 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ●●●지사장은 향후 계약 관련 업무를 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)